

RECURSO CÍVEL Nº 5074770-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ANGELA REGINA KEVORKIAN MADDALENA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS OPOSTOS PELO BANCO DO BRASIL. MERO INCONFORMISMO COM A ANULAÇÃO DA SENTENÇA EM GRAU DE RECURSO INOMINADO. A DECISÃO EMBARGADA NÃO APRESENTA VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO INCABÍVEL DE NOVO JULGAMENTO PELA VIA RESTRITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

5074770-64.2024.4.02.5101

510015092775 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5074770-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ANGELA REGINA KEVORKIAN MADDALENA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração tempestivos pelo Banco do Brasil S.A contra o acórdão de evento 25, que alega padecer de vícios de fundamentação.

Oportunizadas as contrarrazões, passo à decisão.

VOTO

A partir da leitura das razões recursais, vê-se que os argumentos delineados pela parte embargante apenas refletem seu inconformismo com a anulação da sentença em grau de recurso inominado.

As razões por que esta Turma entendeu que a sentença não analisou o pedido na forma especificada pela parte autora na petição inicial foram devidamente expostas na decisão recorrida, não tendo a parte embargante trazido argumentos suficientes para desconstituí-la à vista dos fundamentos expendidos. Não há efetivamente na inicial qualquer fundamento único quanto à impugnação apenas aos expurgos de correção monetária. A inicial tem característica generalista quanto aos valores que entende desfalcados da conta vinculada ao PASEP.

Nesse contexto, a pretensão da parte embargante é, de forma transversa, obter um novo julgamento do recurso inominado, o que encontra obstáculo no restrito alcance dos embargos declaratórios. Afinal, os embargos não se prestam ao reexame da causa, mas ao saneamento de eventuais vícios de fundamentação apresentados nas decisões judiciais.

Logo, o recurso não merece prosperar por não cumprir os requisitos técnicos dispostos no art. 1.022 do CPC.

Diante do mero inconformismo do embargante com o entendimento adotado por esta Turma, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.